

[별표] 우선심사 신청에 관한 증빙서류(예시)

구 분	증 빙 서 류
상표를 사용 중인 경우	▪ 상표가 표시된 상품을 촬영한 사진 또는 상표가 표시된 서비스를 제공하는 사진 ▪ 상표가 표시된 상품이 게재된 팜플렛 또는 카탈로그, 상표가 게재된 서비스업에 관한 팜플렛 또는 카탈로그 ▪ 상표가 표시된 상품이 게재된 광고 전단지 또는 동영상, 상표가 게재된 서비스업에 관한 광고 ▪ 그 밖에 출원인이 지정상품에 대해 상표를 사용하고 있음을 입증할 수 있는 자료 (예) 사업자등록증·법인등기부등본, 신문·잡지·카탈로그·전단지 등의 인쇄광고물, 매장의 상품진열사진, 주문전표·납품서·청구서·영수증 등 거래관련 서류, 타인과의 상표사용 계약서 등 ※ 사업자등록증·법인등기부등본상의 상호가 출원상표와 상이한 경우나, 또는 업태·종목이 지정상품과 비유사(다른 유사군코드)한 경우 구체적인 상품에 대해 상표 사용 사실 입증 필요 ※ 「유사상품 심사기준」에 따른 유사군 코드가 같은 지정상품일 경우에는 같은 유사군 코드에 속하는 하나 이상의 구체적인 상품에 대한 상표사용 사실의 입증 필요 ※ 지정상품명이 복수유사군코드에 속하는 포괄명칭의 경우에는 그 중 어느 하나의 유사군코드에 해당하는 구체적인 상품에 대한 상표 사용 사실 또는 사용 준비 중인 사실 입증 필요
상표의 사용을 준비 중인 경우	▪ 지정상품에 대해 사용할 상표의 인쇄를 인쇄회사 등에 발주한 것을 입증하는 서류 ▪ 상표가 첨부된 지정상품의 카탈로그, 팜플렛, 광고 등을 인쇄회사 또는 광고회사 등에 발주한 것을 입증하는 서류 ▪ 그 밖에 출원인이 지정상품에 대해 상표사용을 명백히 준비하고 있음을 입증할 수 있는 자료 (예) 상표와 상품을 확인할 수 있는 국가 및 지방자치단체에 제출된 법정서류(의약품 품목허가신청서 등), 사업자등록증·법인등기부등본, 출원상표에 대하여 사용하려는 계획이 명확히 나타나 있는 사업계획서 등 ※ 사업자등록증·법인등기부등본상의 상호가 출원상표와 상이한 경우나 업태·종목이 지정상품과 비유사(다른 유사군코드)한 경우 구체적인 상품에 대해 상표 사용 준비중인 사실 입증 필요

	※ 「유사상품 심사기준」에 따른 유사군 코드가 같은 지정상품일 경우는 같은 유사군 코드에 속하는 하나 이상의 구체적인 상품에 대한 상표사용 사실의 입증 필요 ※ 지정상품명이 복수유사군코드에 속하는 포괄명칭의 경우에는 그 중 어느 하나의 유사군코드에 해당하는 구체적인 상품에 대한 상표 사용 사실 또는 사용 준비 중인 사실 입증 필요
출원인이 제3자에게 출원된 상표의 사용금지를 경고한 경우	내용증명서 등 출원인이 제3자에게 상표사용에 대한 경고를 하였음을 입증할 수 있는 서류
출원인이 제3자에게 상표사용금지가처분신청을 한 경우	가처분신청 접수증 등 가처분신청 사실을 입증할 수 있는 서류
그 밖에 출원인이 제3자에게 출원된 상표의 사용을 허락하지 않은 경우	- 상표가 표시된 상품을 촬영한 사진 또는 상표가 표시된 서비스를 제공하는 사진 - 상표가 표시된 상품이 게재된 팜플렛 또는 카탈로그, 상표가 게재된 서비스업에 관한 팜플렛 또는 카탈로그 - 상표가 표시된 상품이 게재된 광고, 상표가 게재된 서비스업에 관한 광고 - 그 밖에 출원인이 출원한 지정상품에 대해 제3자가 상표를 사용하고 있음을 입증할 수 있는 자료
출원인으로부터 상표 사용금지 경고를 받은 경우	- 경고장 사본 - 사용한 상표 및 상품이 나타나 있는 사진이나 팜플렛 - 출원인이 제시한 출원사실을 나타내는 자료
출원인이 상표권자로부터 이의를 제기 받은 경우	- 경고장 사본, 내용증명 사본, 구두경고, 정보제출, SNS 등 상표권자로부터 이의를 제기 받은 사실을 증명할 수 있는 일체의 자료 - 상표권자로부터 이의를 제기 받은 사실의 근거가 되는 선출원에 의한 상표등록번호
「조달사업에 관한 법률」 제26조제1항제2호에 따른 단체표장을 출원한 경우	- 공동브랜드 개발 참여기업의 공동브랜드사업 참여신청서 - 조합(단체)의 정관 등
마드리드 의정서에 따른 국제출원을 한 경우	마드리드 의정서에 따른 국제출원의 국제등록일 또는 사후지정일이 부여된 사실이 나타나는 자료
외국 특허기관에 우선권 주장을 수반한 출원을 한 경우	우선권 주장이 포함된 해당 국가의 출원사실 증명서류 또는 해당 국가에서 우선권 주장을 수반한 출원의 절차가 진행 중임을 입증할 수 있는 서류
존속만료로 상표권이 소멸한 경우	소멸된 등록상표의 등록원부 또는 등록번호

수출중이거나 수출을 예정하고 있는 기업의 출원	다음의 어느 하나에 해당하는 서류 1. 수출실적 입증서류(예 : 한국무역협회에서 발행한 수출실적증명서, 수출신고필증, 전자통관기록 (EDI), 외화매입(예치)증명서 등 국외 수출대금의 국내 송금을 입증하는 서류, 기타 수출실적을 객관적으로 증빙 할 수 있는 서류 등) 2. 수출계약 입증서류(예 : 수출계약서, 구매주문서, 수출견적서 또는 발주확인서, 인보이스, 업무협약 등) 3. 신용장내도 입증서류 4. 상표권이 필요하다는 수출품 구매자로부터 요청이 있음을 증명하는 서류(예 : 상표권 확보 요청이 명시된 구매주문서, 서한문, 전자메일, 계약서 등) 5. 「수출바우처」 사업에 선정되었거나 수행 중임을 입증할 수 있는 자료(예 : 선정일이 우선심사신청일 전 3년 이내인 「수출바우처 선정확인서」 또는 발급 내역서 등) 6. 지식재산처 「글로벌 IP스타기업 육성사업」에 선정된 기업임을 입증할 수 있는 자료(예 : 선정일이 우선심사신청일 전 3년 이내인 지역 지식재산센터에서 인증하는 「지식재산처 사업 지원사실 확인서」) 7. 지식재산처 「수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업」에 선정된 기업임을 입증할 수 있는 자료(예 : 선정일이 우선심사신청일 전 3년 이내인 한국지식재산보호원에서 인증하는 「지식재산처 사업 지원사실 확인서」) 8. 「지식재산처 「K-브랜드 분쟁대응전략 지원사업」에 선정된 기업임을 입증할 수 있는 자료(예 : 선정일이 우선심사신청일 전 3년 이내인 한국지식재산보호원에서 인증하는 「지식재산처 사업 지원사실 확인서」)
창업기업 · 벤처기업 · 기술혁신형 기업의 출원	다음의 어느 하나에 해당하는 서류 1. 「중소기업창업 지원법」 제39조에 따른 창업기업확인서 2. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업확인서 3. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조 에 따른 기술혁신형 중소기업 확인서 4. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조의3에 따라 경영혁신형 중소기업으로 선정된 기업 5. 「발명진흥법」 제11조의2에 따른 직무발명보상 우수기업 인증서 6. 「발명진흥법」 제24조의2에 따른 지식재산 경영인증서